



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

4 בדצמבר 2023

1685

כ"א בכסלו התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו־2024) (תיקון), התשפ"ד–2023 252

הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024) (תיקון), התשפ"ד-2023

1. תיקון סעיף 33 בחוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, בסעיף 33(ב), במקום "כ" בטבת התשפ"ד (1 בינואר 2024) יבוא "כ"ב באדר ב' התשפ"ד (1 באפריל 2024)".

ד ב ר י ה ס ב ר

הממשלה. נוסף על כך, צה"ל ערך גיוס מילואים רחב, לכל המערכים בצה"ל ובמערכת הביטחון.

עקב המלחמה וגיוס המילואים הרחב כאמור נוצר מחסור בעובדים במערכת הבנקאית. כמו כן, ובהתאם להנחיית בנק ישראל, הסיטה המערכת הבנקאית את משאביה לטיפול במקרים דחופים בכלל וללקוחות שנפגעו מהמצב, בפרט, וכן להטמעת מתווי הסיוע השונים לאוכלוסיות שנפגעו מהלחימה. מתווים אלה נקבעו הן בחקיקה, דוגמת חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד-2023, וחוק הגנה על מענקים מיוחדים (חרבות ברזל), התשפ"ד-2023, והן במסגרת מתווה בנק ישראל שאומץ על ידי התאגידים הבנקאיים.

מציאות זו משפיעה, בין השאר, גם על היערכותם של התאגידים הבנקאיים ליישום הוראות סעיף 5א לחוק הבנקאות, כנוסחו בחוק התוכנית הכלכלית.

על רקע האמור, וכדי לאפשר למערכת הבנקאית להשלים את ההיערכות למשלוח ההודעה כאמור, מוצע לתקן את סעיף 33(ב) לחוק התוכנית הכלכלית ולהאריך את המועד הקובע לתחילתו של סעיף 5א האמור, למעט פסקאות (2) ו-(3) שבסעיף קטן (ד) שבו, בשלושה חודשים – מיום כ' בטבת התשפ"ד (1 בינואר 2024) ליום כ"ב באדר ב' התשפ"ד (1 באפריל 2024). עניינן של פסקאות (2) ו-(3) האמורות הוא משלוח ההודעה לעניין הסכום הכולל של הריביות שנגבו בחודש הקודם וכן לעניין עמלות וריביות שנגבו בעבור הלוואה לדיווה ולגביהן יישאר מועד התחילה שנקבע ליום כ"ה באייר התשפ"ד (2 ביוני 2024).

סעיף 1 במסגרת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023 (להלן – חוק התוכנית הכלכלית) בוצעו כמה תיקונים בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 (להלן – חוק הבנקאות), שעניינם הגברת התחרות בשוק הבנקאות באמצעות הגברת השקיפות ללקוחות הבנקים. כך בסעיף 31(2) לחוק התוכנית הכלכלית תוקן סעיף 5א לחוק הבנקאות ונקבע בו כי הבנקים ישלחו לכל לקוח בתחילת כל חודש קלנדר, באמצעי שמאפשר תקשורת מיידית ונגישה, ככל האפשר, הודעה שבה יפורטו הסכומים הכוללים של העמלות ושל הריביות שגבה הבנק מהלקוח בחודש הקודם למועד שליחת ההודעה כאמור, בהתאם למפורט בסעיף. סעיף 33(ב) לחוק התוכנית הכלכלית קבע כי תחילתו של תיקון זה, לעניין עמלות, ביום כ' בטבת התשפ"ד (1 בינואר 2024), ולעניין ריביות וכן לעניין עמלות וריביות שנגבו בעבור הלוואה לדיווה ביום כ"ה באייר התשפ"ד (2 ביוני 2024).

לנוכח מתקפת הטרור הרצחנית שהתרחשה ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), הכריז שר הביטחון באותו היום על מצב מיוחד בעורף, מכוח סמכותו לפי סעיף 9ג(1) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951. בהתאם לסעיף 9ג(א)(5) לאותו חוק, החליטה ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ביום כ"ז בתשרי התשפ"ד (12 באוקטובר 2023), לאשר את ההכרזה בשטחה של כל מדינת ישראל. הכרזה זו מוארכת מזמן לזמן. כמו כן, הוכרז בצבא הגנה לישראל (להלן – צה"ל) על מבצע "חרבות ברזל", וועדת השרים לענייני ביטחון לאומי החליטה על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות בהתאם לסעיף 40 לחוק יסוד: פ

¹ ס"ח התשפ"ג, עמ' 180.